

1503094-64.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2338433/2021 - 06º

D.P. JUNDIAI, 21919086 - 06º D.P. JUNDIAI, 2338433 - 06º D.P. JUNDIAI, 2338433 -

DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503094-64.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503094-64.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2338433/2021 - 06º

D.P. JUNDIAI, 21919086 - 06º D.P. JUNDIAI, 2338433 - 06º D.P. JUNDIAI, 2338433 -

DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO GOMES TAVARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra LUCIANO GOMES TAVARES, tendo-o por incurso no artigo 288, parágrafo único (associação armada), artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I (por nove vezes), e §3º, I, na forma do artigo 70, caput, parte final [concurso formal impróprio], ligados na forma do art. 69 do Código Penal [concurso material], imputando-lhe os seguintes fatos: [a] consta do incluso inquérito policial que, desde data incerta, porém, antes de 13 de dezembro

de 2021, por volta das 01h, nesta cidade e comarca de Cubatão/SP, LUCIANO GOMES TAVARES, qualificado às fls. 06, e outros indivíduos não identificados, associaram-se, de forma armada, para o fim de cometerem crimes; [b] consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 01h, na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, Km 263, Vila Parisi, nesta cidade e comarca de Cubatão, LUCIANO GOMES TAVARES agindo em conjunto e previamente ajustado com ao menos outros quatorze agentes não identificados até o momento, subtraíram, para todos, mediante restrição de liberdade, violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 televisor, marca Philips, 01 aparelho de telefonia móvel, modelo J06, marca Samsung, bem como a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) pertencentes à vítima Ailton Donizeti Andrade; 01 aliança, 01 aparelho de telefonia móvel, modelo A10, marca Positivo, bem como a quantia de R\$ 10,00 (dez reais), em espécie, pertencente a José Francisco Teixeira Junior; 01 aliança, 01 aparelho de telefonia móvel, modelo A10, marca Samsung, bem como 01 relógio de pulso, marca Oriente, pertencentes à vítima Pedro Eduardo de Oliveira; 02 aparelhos de telefonia móvel, modelos A10 e A12, marca Samsung, pertencentes à vítima Luis Antonio Donizete da Silva; 02 aparelhos de telefonia móvel, modelos J07 Prime e A11, marca Samsung, pertencentes à vítima Valcir Hernandez Francisco; 01 aparelho de telefonia móvel, pertencente à vítima Marivaldo Santos da Silva; 01 aparelho de telefonia celular, modelo J07, marca Samsung, pertencente a Rodrigo Soares de Matos; 01 veículo, FORD/KA SE 1.0 HA C, placas EWV2833, ano/modelo 2018/2019, cor cinza, pertencente à empresa Oziris Transporte e Logística, sob a posse da vítima Vicente Paulo Mariano dos Santos; 01 motocicleta, HONDA/NX-4 FALCON, ano/modelo 2007, cor preta, placas DYP3B06, pertencente à vítima Renato Barbosa Albuquerque; 01 notebook, sem marca, pertencente à empresa Oziris Transportes e Logística; 01 caminhão trator, VOLVO/FH 400 6X2T, placas FQM8477, ano/modelo 2014, cor branco, 01 semirreboque, REB/RANDON SR CO, placas EMW7474, ano/modelo 2019/2020, cor preta, contendo em seu interior 21.956,00 kg de carnes e derivados, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 17/18 (autos nº. 1500037-98.2022.8.26.0157), pertencente à empresa Oziris Transportes e Logística, na posse da vítima Ricardo da Silva Pereira; 01 caminhão trator, VOLVO/FH 400 6X2T, placas DA09J03, ano/modelo 2009/2010, cor branco, 01 semirreboque, REB/RANDON SR CO, placas COB9H51, ano/modelo 2019/2020, cor preta, contendo em seu interior 20.594.139kg de contra filé bovino resfriado, marca JBS, avaliados em R\$ 759.440,44 (setecentos e cinquenta e nove, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 19/20, de propriedade da empresa Oziris Transportes e Logística, na posse da vítima Alessandro Gomes Stopassoli, bem como outros bens ainda não totalmente identificados de propriedade das vítimas; [c] Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, LUCIANO GOMES TAVARES, agindo em conjunto e previamente ajustado com ao menos outros quatorze agentes não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante restrição de liberdade e disparo de arma de fogo, contra a vítima Donizete Antunes Batista, que somente não causou sua morte por circunstâncias alheias as suas vontades, 01 aparelho de telefonia móvel, marca Motorola.

Recebida a denúncia em 31 de janeiro de 2022 [fls. 163/164], o réu foi citado [fls. 196] e, por intermédio de defensor constituído, apresentou resposta escrita [fls. 181/184].

Afastada a possibilidade de absolvição sumária [CPP, art. 397 - fls. 197/198], foi designada audiência, na qual foram ouvidas as vítimas e testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu, com registro em mídia digital [fls. 455/456]. Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça acusatória, discorrendo sobre a dosimetria [fls. 460/475].

Por sua vez, em seus memoriais, a Defesa do réu pleiteou sua absolvição, sustentando não existir prova suficiente para a condenação [CPP, art. 386, VII] e, em caso de condenação, aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade [fls. 476/480].

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante [fls. 1], pelo boletim de ocorrência [fls. 28 e 100/103], pelo auto de reconhecimento fotográfico [fls. 02 e 116], pelo laudo pericial [fls. 247/262 - caminhão], pelo laudo resíduo gráfico [fls. 282/285] e pela prova oral.

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque comprovada pelas declarações do ofendido, reconhecimento pessoal e depoimento de testemunhas.

Ricardo da Silva Pereira, vítima, declarou que estava dormindo no interior do caminhão, quando foi abordado por sujeitos armados com pistola e fuzil. Foi indagado acerca da carga, bem como agredido com um tapa. Subtraíram seu aparelho celular, dinheiro e caminhão. O motorista do outro caminhão foi preso. Não o viu no interior da empresa, mas o viu saindo com o caminhão pertencente a Alessandro [seu companheiro de viagem], por volta das 5h30. Afirmou tê-lo reconhecido por foto sem sombra de dúvidas, pois é um indivíduo gordo [gordão] e, inclusive, ele se encontrava com a mesma camiseta. A foto foi exibida aproximadamente 4h depois da subtração. Descreveu o agente como sendo branco, barba preta, "bem gordão", usando camiseta vermelha.

Em juízo, a vítima efetuou o reconhecimento pessoal do acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa que estava sentada no interior do caminhão.

Alessandro Gomes Stopassoli, vítima, declarou ter chegado de viagem por volta das 23h, tendo ido dormir no interior de seu caminhão. Durante a madrugada, dois sujeitos bateram com muita violência na porta de seu caminhão, determinando que descesse e ficasse no interior do escritório. Foi levado para fora do escritório, tendo recebido ordem dos meliantes para que retirasse seus objetos do veículo. Após, levaram o caminhão. Soube que o veículo foi encontrado na rodovia. Não chegou a ver o réu no interior da empresa.

Donizete Antunes Batista, vítima, declarou que foi abordado por agentes armados. Disse que os sujeitos estavam encapuzados. Soube da prisão de um dos roubadores, sem, contudo, saber quem [do BOMP, consta que foi subtraído um telefone celular, marca Motorola XT 21551].

Jair Patrocínio de Moraes, vítima, esclareceu que dormia, quando, na madrugada, bateram forte na porta de seu veículo. Ao se sentar na cama para se vestir e abrir a porta, os sujeitos deram um tiro na porta do seu caminhão. Pulou pela porta do passageiro e acabou se lesionando. Caiu em frente ao caminhão, tendo sido agredido pelos dois sujeitos, com socos e chutes. Na sequência, surgiu outro indivíduo que também o agrediu fisicamente. Foi levado para o interior do escritório, onde lá deveria permanecer. O tiro, em comento, atingiu o vidro da porta do motorista. Não consegue efetuar o reconhecimento dos indivíduos em razão de ter apanhado muito e de ter permanecido o tempo todo de cabeça baixa.

José Francisco Teixeira Júnior, vítima, declarou que foi tirado do caminhão no qual estava por um sujeito armado, quem usava capuz e boné. Subtraíram de si dinheiro [R\$10,00], aliança e aparelho de celular. Foi ordenado que ficasse de cabeça baixa, tendo sido atingido com uma coronhada. A pessoa que o tirou do interior do veículo era morena, de estatura mediana, nem gordo e nem magro, não conseguiu ver se tinha tatuagens e não conseguiu ver o rosto. Não sabe dizer se a pessoa que foi presa esteve no local. Não presenciou o acusado ser preso. Não foi chamado para efetuar o reconhecimento da pessoa que foi presa.

Luís Antônio Donizete da Silva, no mesmo sentido, vítima, disse que estava dormindo, ao ser acordado por sujeitos anunciado o assalto, ordenando que descesse do veículo. Foi conduzido ao interior de uma sala, para lá ficarem. Permaneceu nesta sala desde meia noite até, aproximadamente, 06h, sempre de cabeça baixa. Percebeu a presença de três indivíduos. Seu colega Jair foi levado para a sala sangrando por ter sido agredido. Outros levaram coronhadas na cabeça. Soube que um motorista de caminhão foi preso na rodovia. A todo momento eram ameaçados na ocasião [conforme consta do BOPM juntado aos autos, a vítima alegou terem sido subtraídos dois telefones celulares de sua propriedade, marca Samsung, modelo A10 e

A12].

Marivaldo Santos da Silva, vítima, disse que se encontrava dentro de seu veículo conversando com sua namorada, ao que foi surpreendido por fortes batidas na porta do veículo. Os sujeitos mandaram descer, tendo sido exigida a entrega de bens. Foi levado para o ambiente de escritório da empresa. Conseguiu visualizar o acusado e acredita que, naquela ocasião, havia cerca de 07 a 10 criminosos. Subtraíram um relógio, um cordão de prata e um aparelho celular. Não recuperou os seus bens. Da empresa-vítima subtraíram dois caminhões carregados, um carro e uma motocicleta. Os caminhões e a motocicleta foram recuperados. Efetuiu o reconhecimento do réu em razão de suas características físicas e vestimentas, esclarecendo que ele estava ao lado do caminhão que estava do lado da porta do escritório. Após o réu ter sido preso, disse que lhe enviaram uma fotografia, tendo conseguido reconhecê-lo. Disse que o réu era forte, de cabelo e barba escuros, barrigudo, não tendo observado tatuagens. Esclareceu que não conseguiu observar a tatuagem na ocasião, pois deveria permanecer de cabeça baixa.

Pedro Eduardo de Oliveira, vítima, no mesmo sentido, declarou que estava deitado, quando dois sujeitos, um deles portando arma de fogo, bateram na porta de seu caminhão, tendo ordenado que descesse. Foi levado para o escritório. Ao ser retirado de tal local, logo pela manhã, viu um sujeito dentro do veículo.

Subtraíram de si uma aliança, relógio, um canivete, um pendrive, um casaco de um aparelho celular. Escutou um disparo de arma de fogo e viu um motorista ser agredido. Soube da prisão do réu e o mostraram por vídeo, confirmando que o reconheceu como sendo o indivíduo que estava no interior do caminhão quando estava saindo da sala. Disse que o indivíduo era fortinho, gordo.

Por fim, efetuou o reconhecimento pessoal, em juízo, do acusado, com dúvida, por semelhança com um dos indivíduos que participaram do assalto e se encontrava no interior do caminhão.

Renato Barbosa Albuquerque, vítima, declarou que não pode detalhar os fatos, uma vez que não estava presente no local. Sua motocicleta foi subtraída.

Rogério Soares de Matos, vítima, declarou que estava trabalhando na portaria no período noturno, quando foi rendido por três indivíduos armados. Foi colocado no mesmo local onde mantinham os motoristas de caminhão. Recebeu diversas ameaças, tendo escutado disparo de arma de fogo. Apontaram a arma contra seu rosto.

Subtraíram R\$300,00 e seu aparelho celular. Permaneceu amarrado naquele lugar por muito tempo.

Vicente Paulo Mariano dos Santos, vítima, disse ter sido abordado no escritório por dois indivíduos armados às 02h da manhã, aproximadamente. Foi levado para um quartinho e, após, levaram os motoristas para lá. Viu pelo menos 5 pessoas armadas, tendo sido agredido fisicamente com coronhadas.

Valcir Hernandez Francisco, vítima, aduziu que estava dormindo quando foi abordado por indivíduos que o mandaram descer do caminhão e foi levado para uma sala. Não conseguiu visualizar o rosto deles. Não pôde efetuar o reconhecimento pessoal do acusado. Do BOPM acostado aos autos consta que foram subtraídos da vítima dois telefones celulares, marca Samsung, modelos J7 Prime, sem chip, e A11- fls.309/310.

Ailton Donizete Andrade, vítima, em seara policial [fls. 305/306], declarou que foi abordado por indivíduos que bateram na porta de seu caminhão e o renderam. Foi agredido com coronhadas na cabeça. Foi levado para o escritório onde deveria permanecer, rendido, de cabeça baixa. Subtraíram sua carteira com documentos, R\$200,00, uma televisão 14 polegadas, marca Philips, um celular, marca Samsung, modelo J06.

Donizete de Paula, vítima, declarou que, por volta das 02h da manhã, estava dormindo no interior de seu caminhão, quando foi surpreendido com fortes batidas na porta do veículo. Tratava-se um rapaz negro e magro. Acordou assustado e o indivíduo dizia: desce da cabine, desce da cabine, é uma quadrilha. Viu apenas um pau nas mãos do indivíduo. Assim que levantou da cama para colocar a roupa, o indivíduo subiu na cabine e disparou um tiro. Tentou sair pelo lado direito do caminhão, quando notou que havia sido atingido por estilhaços em sua perna. O caminhão possui alarme que é acionado com a abertura da porta direita. Quando desceu do caminhão, já havia outro rapaz abordando um colega, com revólver na mão.

O indivíduo que havia disparado a arma de fogo veio em sua direção e lhe deu uma coronhada. O roubador ainda colocou a arma de fogo em sua boca, dizendo que estava atrapalhando seu “esquema” e determinando que desativasse o alarme. Após desativar, foi levado para uma sala com as demais vítimas. Acreditou que havia sido atingido pela arma de fogo, mas foram estilhaços de vidro. Ficou trancado na sala com as demais vítimas das 2h até as 5h da manhã. Teve contato com três agentes, mas não é capaz de reconhecê-los. Soube que foram subtraídos dois contêineres de carne. O indivíduo que atirou contra sua pessoa era negro e magro. O indivíduo que estava ao lado de fora abordando outro caminhoneiro era branco, com aproximadamente 70kg. Vanderlei Alves Junior, representante da empresa-vítima, declarou que não esteve presente no dia dos fatos. Foi acionado e passou a monitorar os caminhões. Um deles estava em Santos, parado. Outro caminhão estava no rodoanel, sentido interior. Na companhia de seu filho, dirigiu-se ao local. Passaram informações à polícia. Conseguiram visualizar o caminhão, mas não se aproximaram. Próximo à cidade de Jundiaí, a polícia obteve êxito na captura, após ter feito um cerco, tendo o motorista sido detido. Segundo narrativa de seus funcionários, um grupo de pessoas entrou na empresa e rendeu diversos motoristas e funcionários da empresa, colocando-os em um banheiro e determinaram que ficassem quietos. Alguns motoristas foram agredidos e foram efetuados disparos de arma de fogo. Após os agentes deixarem o local, um dos funcionários conseguiu avisar o filho do depoente. Chegou a visualizar o motorista do caminhão que estava, inclusive, falando ao telefone. A carga era de carne da empresa JBS, no valor de cerca de R\$1.000.000,00. Toda a carga foi recuperada, porém os bens dos motoristas e da empresa que foram subtraídos não foram recuperados. Por fim, em juízo, efetuou o reconhecimento pessoal do acusado, sem sombra de dúvidas.

Anderson Pereira da Silva, policial militar, disse ter integrado diligência policial que realizou a prisão do réu. Ao indagar o acusado informalmente, ele teria confessado a prática do crime, dizendo que sua missão era levar o caminhão até a cidade de Campinas. O roubo foi noticiado via COPOM, sendo que no dia ocorria a operação denominada “roubo de carga”. Com as características recebidas, lograram êxito ao deter o réu. Confirmou que o acusado foi reconhecido pelas vítimas. Efetuou o reconhecimento pessoal do réu.

Carlos Eduardo de Almeida Marque, policial militar, no mesmo sentido, declarou que o réu confessou informalmente a prática do delito, aduzindo que seu dever era levar o caminhão para Campinas. O proprietário da carga fez uma ligação por vídeo com os funcionários-vítimas e estes efetuaram o reconhecimento do acusado. Acrescentou que o réu estava em poder do caminhão e da carga.

Luiz Carlos Teixeira Fernandes, policial militar, aduziu que somente fez o atendimento do ocorrido na empresa, logo após a prática do crime. Tomou conhecimento dos fatos pelo relato das vítimas, tendo sido informado que uma quadrilha ingressou na empresa, rendeu as vítimas, que foram colocados na sala da gerência. Uma das vítimas teria sido acordada assustada por um indivíduo quebrando os vidros do caminhão, tendo sido alvejada por um tiro de raspão.

Thiago Lima Alves, policial militar, ratificou as versões já apresentadas. Em seara policial, o réu nada disse [fls. 06].

Em Juízo, o réu negou os fatos descritos na denúncia. Afirmou ser motorista profissional carreteiro. Disse ter sido detido pela polícia militar rodoviária. Conduzia um caminhão no momento em que foi detido. Foi contratado por sujeito de vulgo “Cacá” para conduzir um caminhão até Campinas, filial da empresa Oziris, pelo valor de frete de R\$1.000,00. Pegou o caminhão na parte de fora da empresa Oziris, no dia dos fatos, por volta das 4h40. O caminhão foi entregue por Cacá. Foram entregues a nota da carga e documentos do caminhão. Não confessou informalmente aos policiais a prática do delito de roubo. No dia dos fatos estava utilizando barba. Negou ter estado dentro da empresa, uma vez que pegou o caminhão do lado de fora. Não percebeu que estava ocorrendo um roubo no momento que chegou ao local. Disse que Cacá afirmou que nem precisaria parar no pedágio, pois havia o sistema “sem parar”. Cacá falou que a carga teria que estar até às 8h em Campinas, razão pela qual Cacá estava muito agitado. Essa é a prova oral constante dos autos.

Consigne-se que os inquiridos expuseram satisfatoriamente os fatos, sendo certo que os relatos são dignos de credibilidade, não se percebendo qualquer tentativa de falsear a verdade, porque convincentes e provenientes de pessoas cuja idoneidade não foi posta em dúvida, sem indícios de possuíam interesse em prejudicar o acusado, a quem não conheciam, ignorando-se nos autos notícia de desavença ou fato pretérito que indicasse falsa incriminação.

Interrogado em Juízo, o réu negou a veracidade da imputação.

Na fase policial o réu permaneceu em silêncio. Se tal comportamento não prejudica, por si, sua defesa, igualmente não auxilia, sobretudo por que sua argumentação [álibi], certamente, quando da sua prisão poderia ser comprovada pela Autoridade Policial, ainda indiciariamente para se beneficiar de eventual dúvida objetiva, inexistente, conforme se verá.

A negativa inconsistente não infirma declarações de vítimas e versão das demais testemunhas, tornando imperiosa a responsabilidade criminal do réu.

Em juízo, a vítima Ricardo reconheceu o réu sem dúvida como sendo o condutor do caminhão saindo do estabelecimento.

A vítima Pedro confirmou a característica física de um dos roubadores semelhantes ao réu [gordo].

O réu foi flagrado na condução do veículo automotor esclarecendo em juízo ter tomado serviço de indivíduo denominado "Cacá", quem, nervoso, transferiu-lhe a posse do caminhão, por volta das 4h40m, na rua.

Diversamente do alegado pelo réu, o relato policial é de que a vítima, proprietário do veículo, exibiu a nota fiscal da carga à autoridade policial militar quando da prisão [fls. 03/04].

As declarações da vítima revestem-se de coerência e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez a contento.

Oportuna a advertência constante de julgamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela relatoria do e. Des. Ricardo Dip: "É certo que, e isto o recruta de antecedentes de nossa Corte, vítimas podem errar no juízo da reconhecimento pessoal - e quanto ao reconhecimento de coisas -, por (a) sua sugestionabilidade, inclusa a atenção expectante, (b) deficiência perceptiva, (c) fragilidade na retenção das imagens, (d) complemento fabulativo da percepção fragmentária evocada, (e) vaidade, (f) orgulho obstativo da retificação de reconhecimento precipitado, (g) mentira inconsciente no histerismo, (h) propósito de falsear. Afirmar, todavia, essa mera possibilidade de erro das vítimas é, no fim e ao cabo, afirmar a defectividade comum do intelecto, da vontade e dos sentidos externos e internos de todos os homens, sem nada dizer, contudo, quanto à pertinência casual dessa crítica" Não bastasse, contra o réu, há positivo exame residuográfico para chumbo na mão esquerda [fls. 282/285].

Ainda, há o seguro e harmônico depoimento dos policiais militares com todo o contexto probatório, corroborando em juízo a dinâmica dos fatos constante da denúncia, no sentido de que o réu, quando indagado, teria confessado a prática do crime, dizendo que sua missão era levar o caminhão até a cidade de Campinas Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. Aliás, os atos funcionais do servidor público são presumidos verdadeiros [CF, art. 37].

Assim, não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte [CF, art. 144], apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, "[o] depoimento testemunhal

do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". Por oportuno, confira-se: "Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquirar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública".

A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade própria e prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.

No mais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal.

Desse modo, o fato alegado pelo réu, sem repercussão em elemento de prova objetivo ou subjetivo, não gera dúvida objetiva razoável em seu favor.

As elementares do tipo de roubo estão presentes, sobretudo a violência excessiva.

A consumação do delito patrimonial, como o crime de roubo, segundo entendimento da doutrina majoritária e do E. Superior Tribunal de Justiça, ocorre com o apoderamento da coisa pelo agente, consoante a teoria da amotio ou apprehensio, após o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que não seja retirada da esfera de vigilância da vítima e por curto espaço de tempo. Confira: STJ - AgRg no AREsp 433.206, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.8.2014. Assim, portanto, inarredável o reconhecimento da consumação do delito.

Nesse contexto, imperioso o reconhecimento de que estão reunidos todos os elementos da definição legal do crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal [CP, art. 14].

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, vez que se comprovou que o acusado agiu em conjunto e com unidade de desígnios para a prática do delito, conforme demonstrado pela prova oral colhida.

Por oportuno, consigne-se que concurso de pessoas é norma de extensão penal necessária para que seja realizada a adequação típica mediata da conduta daquele que tenha praticado, em pluralidades de pessoas, um crime, observados os pressupostos legais da pluralidade de condutas puníveis, relevância causal das condutas, identidade de infração penal para todos os agentes, além do liame psicológico entre eles.

Como sabido, basta a atuação consciente do partícipe no sentido de contribuir para a conduta do autor, ainda que este desconheça a colaboração, sendo, ademais, prescindível o ajuste prévio entre os agentes no concurso de pessoas, bastando a adesão à vontade do outro.

Ocorre coautoria ou autoria coletiva na hipótese em que haja, segundo Juarez Cirino dos Santos "domínio comum do tipo de injusto mediante divisão do trabalho", quer seja subjetivamente, pela decisão comum para o fato [convergência de consciência e de vontade dos coautores para tipo de injusto determinado, que fundamenta a atribuição conjunta do fato integral], quer seja, objetivamente - hipótese dos autos -, pela realização comum do fato, a qual segundo o doutrinador "é constituída pelas contribuições objetivas de cada coautor para o acontecimento total, que explicam o domínio funcional do tipo de injusto. As contribuições objetivas para o fato comum podem consistir na realização integral das características do tipo de injusto, na realização parcial dessas características ou, mesmo, na ausência de realização de qualquer dessas características, desde que a ação atípica realizada pelo coautor seja necessária para realizar o tipo de injusto: por exemplo, na coautoria de roubo, um coautor espera no carro com motor ligado para a fuga, outro coautor desliga o alarme, um terceiro coautor garante a retirada, um quarto coautor controla as vítimas com a arma, um quinto coautor apanha o dinheiro e, ainda, um sexto coautor pode ter planejado, organizado ou dirigido a cooperação no fato comum - cuja punição será agravada, conforme o art. 62, I, CP. A contribuição objetiva do

coautor deve ser necessária para promover o tipo de injusto comum, mas é suficiente contribuir para desenvolver o plano criminoso, independentemente da presença física no local do crime, embora a entrega de armas ou instrumentos para o fase seja, por si só, insuficiente para a coautoria" [Juarez Cirino dos Santos. Direito Penal. Parte Geral. 5ª ed., Conceito Editorial, 2012, p. 354].

Ora, a prova do dolo, por ser elemento subjetivo, é indiciário e se revela evidente no caso, pois o réu, conforme adiantado, foi flagrado por vítimas saindo do local na condução do caminhão carregado, sob o pretexto de contratação por pessoa não qualificada, nervoso, às 4h40m, com previsão de receber seu valor no fim do trajeto.

E ainda que se afastasse coautoria, a ação acessória imputável ao réu dependente da ação principal do injusto colaborou para a conduta dos demais, daí porque, pelo menos, o reconhecimento da participação é inarredável, sendo certo que, nos termos do art. 29 do Código Penal, "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

A prova oral também é firme quanto à circunstância objetiva relativa ao modo de execução do crime envolvendo o emprego de arma, prevista no art. 157, §2º, inciso I, comunicável [CP, art. 30]. Por oportuno, confira-se: "O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma e da confirmação de seu potencial lesivo, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância" [STF, HC 100.100/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 23-11-2010, DJe de 10-2-2011]; "3. O fato de não ter havido a perícia na arma utilizada no roubo não impe de a caracterização da majorante, sobretudo quando devidamente comprovado o seu efetivo uso na ação criminosa, sendo esse dado suficiente à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal. 4. Esta Turma, em diversos julgamentos, admitiu que o firme e coeso depoimento da vítima é, por si só, hábil a comprovar o emprego da arma de fogo no delito de roubo. Precedentes" [AgRg no AREsp 433.206/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014].

Por fim, também incidente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, pressupondo, tão-somente, a restrição da liberdade da vítima. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade por tempo juridicamente relevante, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie. A propósito, confira-se: "A majorante descrita no inciso V, do § 2.º do art. 157 do Código Penal resta configurada quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente [...]" [STJ, HC 144.453/RJ, 5ª T., rela. Mina. Laurita Vaz, j. 21-9-2010, DJe de 8-11-2010]. As vítimas, de modo harmônico, reportaram aproximadamente três horas de restrição de liberdade.

A circunstância da violência, ainda que praticada por um ou dois dos agentes, comunica-se [CP, art. 30].

Por sua vez, não configurada a hipótese de latrocínio tentado [CP, art. 157, §3º, I].

Com efeito, responde por tentativa de latrocínio, quem comete homicídio tentado cumulado com roubo consumado. Basta estar comprovado que o agente agiu com dolo de matar para subtrair, mas que, por circunstâncias alheias à sua vontade [erro de pontaria] não se consumou o evento morte.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "(...) embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente" [Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 8/5/2013]; "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua

vontade. [...] 4. Agravo regimental não provido" [AgRg no HC n. 429.657/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/4/2018].

Por sua vez, em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

Na hipótese, dada a proximidade do agente à vítima Donizete, quisesse realmente causar-lhe a morte teria adotado efetivo comportamento. Note que o tiro foi dado a curta distância [o agente subiu na cabine], a sugerir que o disparo não acertou a vítima, não por imperícia, mas em decorrência de um ato deliberado do atirador, que pretendia, muito provavelmente, incrementar a sua intimidação àquela vítima [tanto que posteriormente o agente colocou a arma na boca da vítima], prática comumente utilizada em roubos deste calibre para atemorizar ainda mais as vítimas, como de fato ocorreu.

De outra parte, embora, de fato, a vítima Jair tenha sido agredida fisicamente, inexistente laudo atestando lesão grave, de modo que a qualificação do crime por tal resultado é descabida.

De resto, em alegações finais, nem mesmo a Acusação esclareceu a correspondente prova dos autos da dinâmica dessa imputação.

Passa-se ao exame da imputação fática da associação criminosa armada, prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Para a configuração do crime em epígrafe é preciso ânimo de associação de caráter estável e permanente. Nesse sentido, Nélson Hungria leciona que: "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial".

Não é o caso dos autos.

Isso porque as provas colhidas nos autos não demonstram que o réu mantinha associação estável e permanente destinada a cometer crimes patrimoniais.

Ausente prova segura (testemunhas, interceptação telefônica, documentos etc.) da união estável e permanente dessa pessoa com pelo menos outros dois indivíduos, para o fim específico de cometer crimes.

Não se despreza a dinâmica da prática de roubo com emprego de arma de fogo em concurso de agentes em estabelecimento profissional de transporte, sendo o réu caminhoneiro, apto para assumir a condução do veículo no momento oportuno.

Contudo, por si, o planejamento da conduta ilícita não se equipara à associação. Esta, reitera-se, supõe um vínculo marcado pelo prolongamento temporal dirigido à realização de várias ações delituosas. O planejamento, por si, apenas indica uma organização mais detalhada e aprimorada para a realização de uma ação. Assim, quando desprovido de outros dados que possam indicar uma estabilidade, o planejamento compõe a fase preparatória do delito executado e não uma conduta penal autônoma.

Assim sendo, a prova dos autos não assegura a estabilidade da associação e a divisão de tarefas colocando em risco a paz pública, excluindo hipótese de uma cooperação meramente eventual.

Igualmente, em alegações finais, também a Acusação não esclareceu a correspondente prova dos autos da dinâmica fática dessa imputação.

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é anormal ao tipo, porque maior o índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado à vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, dada a organização pressuposta, tanto a coordenação subjetiva, quanto a execução planejada, o que revela maior desvalor da ação. O acusado não registra maus antecedentes (condenações transitadas em julgado com

depuração do prazo de reincidência), que a tanto não equivalem IP e ações penais em andamento, nos termos da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”, sob pena de bis in idem (súmula n. 241 do STJ). A conduta social e personalidade [“deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu” [Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588], à míngua de elementos de provas objetivas desabonadores, são favoráveis ao réu. O motivo do crime integra sua definição típica, e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias do crime são elementos acidentais ao tipo penal relevantes juridicamente, referindo-se às condições gravosas em que foi praticado, impositivas de maior reprimenda, como na hipótese em que o agente, especialmente pela ação de comparsas, praticou o delito com violência excessiva e desnecessária para consecução do seu intento criminoso [chutes, coronhadas, disparo de arma de fogo]. Ainda não se pode desprezar a múltipla incidência de causas especiais de aumento, aqui considerada a do concurso de agentes. As consequências do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda, ausente prova do transtorno psicológico nas vítimas alegado pela Acusação. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o impulso delitivo do agente, fato, todavia, que não agrava a pena por se tratar de circunstância neutra [cf. STJ - HC n. 217.819, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura].

A pena base fica majorada em 1/4 [culpabilidade e circunstâncias do crime].

Em segunda fase, verifica-se presente a circunstância agravante da reincidência [processo n. 0094681-26.2011.8.26.0157, fls. 338 e 340/341], prevista no art. 61, I, do Código Penal, inexistindo circunstância atenuante a ser valorada.

Assim, a pena intermediária deve ser fixada, com o acréscimo de um sexto.

Na terceira fase verificam-se presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inciso V [1/3], e §2º-A, I [2/3], motivo pelo qual aumento a pena. Como já se decidiu: “Ao empregar o verbo “poder”, o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade – e não um dever – ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deve reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV)” [(TJSP; Apelação Criminal 1508663-83.2021.8.26.0564; Relator (a): Grassi

Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022]. Sem dúvida o fato é grave. Contudo, a aplicação sucessiva e cumulativa afigura-se desproporcional à imputação fática concreta ao réu. Assim sendo, na forma do art. 68 do Código Penal, atentando-se aos princípios da necessidade e suficiência da pena, à vista do contexto fático concreto, aplicar-se-á apenas a causa de aumento mais grave [2/3].

Logo, pena definitiva de 9 anos, 8 meses e 20 dias, com 23 dias-multa.

O roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal e não crime único.

A propósito, confira-se: "Uma ação pode gerar diversos atos, sem prejuízo do reconhecimento dessa espécie de concurso. Atos decorrentes de uma única ação ou omissão configura a espécie de concurso formal de crimes. Ações sucessivas (e não atos) é que conduzirão ao concurso material ou a continuidade delitiva" [Ricardo Augusto Schmitt, Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática, JusPodivm, 8ªed., 2013, p. 274/275].

De outra parte, "Ocorre a autonomia de desígnios quando o sujeito pretende praticar não só um crime, mas vários, tendo consciência e vontade em relação a cada um deles, considerado isoladamente" [Damásio E. de Jesus, "Código Penal Anotado", ed. Saraiva, 9a ed., p. 225]. Por oportuno, conforme já se decidiu, "(...) Em que pese respeitável o entendimento do ilustre representante do Ministério Público, a hipótese caracteriza a figura prevista na primeira parte, do artigo 70, do Código Penal, uma vez que não se antevê a ocorrência de desígnios autônomos, porquanto a ação se deu em um mesmo momento e sob idêntico contexto fático, subtraindo, os réus, os pertences das vítimas, com violação de três patrimônios distintos" [TJSP; Apelação Criminal 1500675-03.2018.8.26.0536; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020].

Assim, tendo o agente, mediante única conduta, praticado dez resultados típicos, sem desígnios autônomos, imperioso o reconhecimento do concurso formal próprio, aplicando-se a pena mais grave [considerando a vítima agredida excessivamente], aumentada de 1/2, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, dosando a pena definitiva em 14 anos e 7 meses de reclusão, com 230 dias-multa, na forma do art. 72 do Código Penal.

A propósito, confira-se: "ROUBO QUALIFICADO Autoria e materialidade demonstradas Recurso ministerial pleiteando o aumento de penas Concurso formal impróprio. Inadmissível. Concurso formal próprio mantido Recurso da defesa que pretende a redução das penas Recurso defensivo parcialmente provido" [TJSP Ap. n. 0003608-74.2011.8.26.0372, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ivo de Almeida, julgado em 13.05.2013]. Ainda: Ap. n. 0005541-40.2016.8.26.0297, rel. Des. Pinheiro Franco, j. 05.10.2017 e Ap. n. 0000666-64.2015.8.26.0587, rel. Des. Alexandre Almeida, j. 05.04.2017.

Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 [um trinta avos] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, na forma do disposto no art. 33, caput, e seu § 2º, alínea a c/c § 3º, do Código Penal.

A detração penal [desconto do tempo de prisão provisória] para fins de abrandamento do regime prisional inicial [CPP, art. 387, §2º] é descabida na hipótese.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [CP, art. 44] e a suspensão condicional da pena [CP, art. 77].

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, em consequência:

[A] ABSOLVO LUCIANO GOMES TAVARES, qualificado nos autos, das imputações fáticas descritas nos artigos 288, parágrafo único (associação armada) e artigo 157, §3º, I, ambos do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

[B] CONDENO LUCIANO GOMES TAVARES, qualificado anteriormente, às penas de 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com 230 dias-multa, no mínimo

legal, na forma do art. 72 do Código Penal, por incurso nas penas do art. 157, §1º, II, V, e §2º-A, I, por dez vezes, na forma do art. 70, primeira parte, todos do Código Penal.

Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus commissi delicti [existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do CPP] pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque, dada a reiteração de condutas criminosas violentas imputadas ao réu, com condenação por sentença, inclusive, é de ser mantida sua prisão cautelar, porque permaneceu preso durante toda a instrução processual, para, ao final, ser condenado à prática de crime cujo cumprimento se iniciará no regime fechado, tudo a revelar sua inclinação à reiteração da conduta, em detrimento da ordem pública [CPP, art. 312], sendo cabível e necessária sua prisão preventiva na espécie [CPP, art. 313, I], por não se revelar suficiente sua substituição por medida cautelar diversa [CPP, art. 282, §6º], recomendando-o na prisão em que se encontra detido.

Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comuniquem-se aos ofendidos.

Descabida a fixação de valor mínimo para reparação de danos (CPP, art. 387, §2º), porque ausente pedido da parte e demonstração de dano, com concessão de ampla defesa ao acusado.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Fixo os honorários advocatícios das patronas dos réus, nos termos do Convênio PGE/OAB, no máximo legal previsto na tabela, liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso e expedindo-se as competentes certidões, se o caso.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo penal, ressaltando-se, como já se decidiu: "Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim de se conceder ou não a isenção reclamada (...)" [STJ, REsp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P.I.C.

Cubatão, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA